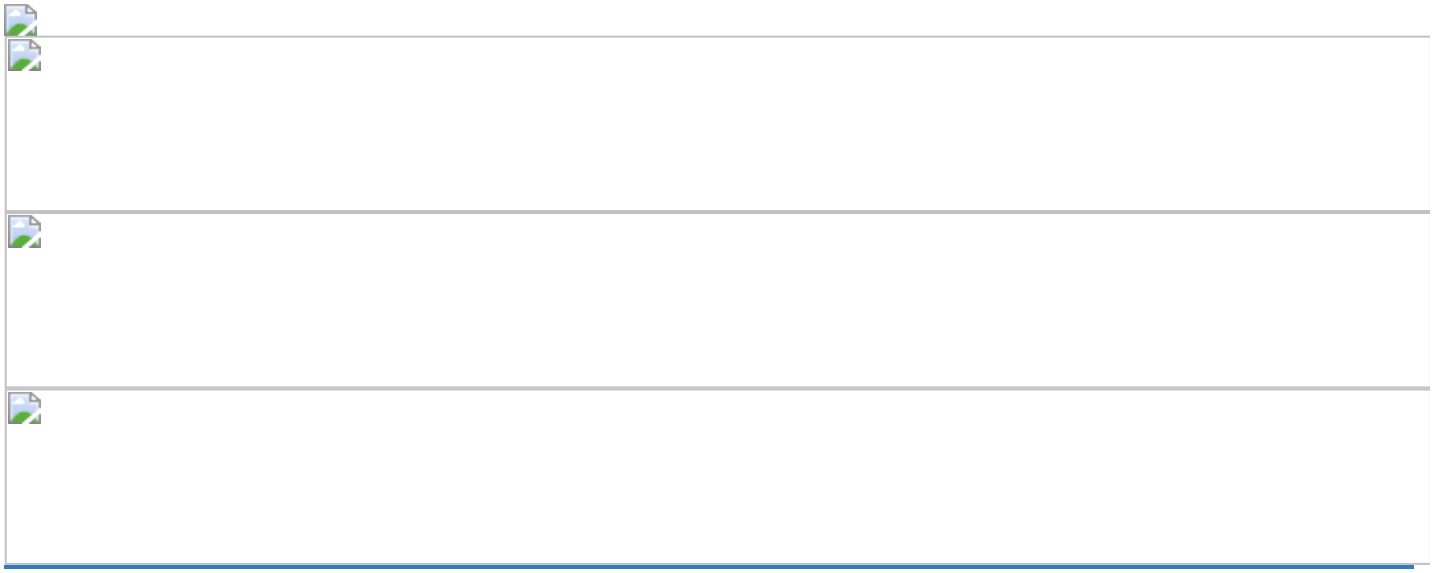


Дело № 22-297/2022

Номер дела: **22-297/2022**

УИН: **65RS0005-01-2021-000047-88**

Дата начала: **28.02.2022**

Дата рассмотрения: **14.04.2022**

Суд: **Сахалинский областной суд**

Судья: **Алексеенко Светлана Ивановна**

Статьи УК: **105**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
	Крючков Руслан Александрович	Статьи УК: 105	судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
	Крючков Руслан Александрович	Статьи УК: 105	судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Определение

Дело № 22-297

Судья Гречкина Е.Г. Докладчик Алексеенко С.И.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Южно-Сахалинск 14 апреля 2022 года

Судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда в составе:

председательствующего - судьи Алексеенко С.И.,

судей Исаева М.Н., Грибановского А.В.,

при помощнике судьи Борисовой В.С., которой поручено ведение протокола судебного заседания,

с участием:

прокурора отдела прокуратуры Сахалинской области Ким К.Ю.,

оправданного Крючкова Р.А.,

защитников – адвокатов Фурсина И.В., Проценко В.В.,

потерпевшего Ф.И.О.21 и его представителя - адвоката Косякова С.А.,

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционному представлению государственного обвинителя Третьякова С.С., апелляционным жалобам представителей потерпевшего Ф.И.О.13 - Ф.И.О.14 и адвоката Косякова С.А. на приговор с участием присяжных заседателей Корсаковского городского суда Сахалинской области от 15 октября 2021 года, которым

Крючков Руслан Александрович, <данные изъяты> оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ на основании п.п.3, 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с вынесением коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

За Крючковым Р.А. признано право на реабилитацию и разъяснено, что он имеет право на возмещение имущественного и морального вреда в порядке, установленном главой 18 УПК РФ, путем обращения с требованием о возмещении имущественного вреда в суд, постановивший приговор, и подачи иска о взыскании компенсации морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Крючкова Р.А. отменена.

После вступления в законную силу приговора вещественные доказательства: кепка, топор, три гильзы, пять марлевых тампонов с веществом бурого цвета постановлено уничтожить; пистолет модели «Гранд Пауэр Т12», шесть патронов – возвратить законному владельцу Ф.И.О.13

Решено возместить за счет средств федерального бюджета потерпевшему Ф.И.О.13 303350 рублей, выплаченные в качестве вознаграждения представителю по уголовному делу.

Гражданские иски: Территориального фонда обязательного медицинского страхования о взыскании денежных средств, затраченных на лечение потерпевшего, в размере 496824 рубля; потерпевшего Ф.И.О.13 о возмещении морального вреда и имущественного ущерба, всего в размере 1090000 рублей к Крючкову Р.А. оставлены без рассмотрения, за истцами сохранено право на предъявление исков в порядке гражданского судопроизводства.

Заслушав доклад судьи Алексеенко С.И., выступления прокурора Ким К.Ю., потерпевшего Ф.И.О.13 и его представителя - адвоката Косякова С.А., поддержавших доводы апелляционных представления и жалоб, оправданного Крючкова Р.А. и его защитников Фурсина И.В. и Проценко В.В. об оставлении приговора без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

по приговору суда, постановленному с участием коллегии присяжных заседателей, Крючков Р.А. оправдан по обвинению в совершении покушения на умышленное причинение смерти другому человеку на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей, в связи с отсутствием состава преступления.

В апелляционном представлении (основном и дополнительном) государственный обвинитель Третьяков С.С. просит приговор отменить, уголовное дело передать в тот же суд

на новое судебное рассмотрение иным составом суда со стадии формирования коллегии присяжных заседателей.

Указывает, что вердикт, постановленный коллегией присяжных заседателей, явился противоречивым по существу ответов, из него неясно, что послужило причиной признания Крючкова Р.А. невиновным.

Так, коллегия единогласно признала доказанным как событие преступления, так и причастность к нему Крючкова Р.А., следовательно, коллегия пришла к выводу, что 02 декабря 2019 года в обеденное время между Ф.И.О.13 и Крючковым Р.А. произошла бытовая ссора, в ходе которой последний взял топор и нанес его лезвием удар в жизненно-важную часть тела потерпевшего – голову, причинив тем самым тяжкое телесное повреждение в виде открытой черепно-мозговой травмы. Вовремя оказанная медицинская помощь помогла предотвратить смерть Ф.И.О.13

Указанные установленные коллегией обстоятельства преступления не предполагают невиновного причинения вреда.

Присяжные заседатели понимали, что Крючков Р.А. в силу своего возраста, жизненного опыта и знаний в установленной коллегией обстановке, имевшей место 02 декабря 2019 года, осознавал и предвидел, что нанесение лезвием топора ранения человеку приведет к наступлению определенных последствий. При этом объем и тяжесть таких последствий имеет значение для юридической квалификации, а не для решения вопроса о виновности лица в целом. Состояние аффекта было исключено заключением эксперта.

Исходя из заключений, высказанных при ответе на второй вопрос вердикта присяжных заседателей не ясно, что они предполагали тем самым – причинение вреда в условиях превышения или пределах необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости.

Таким образом, фактически установленные коллегией обстоятельства преступления не содержали даже предполагаемых причин, по которым Крючков Р.А. мог бы невиновно (правомерно) причинить тяжелое ранение Ф.И.О.13

Вывод о невиновности Крючкова Р.А. при доказанности конкретных обстоятельств преступления и его причастности является противоречивым и стал возможен в результате неправильно сформулированного вопросного листа, предоставленного судом присяжным заседателям, а также допущенных в судебном заседании иных нарушений уголовно-процессуального закона.

В ходе формирования коллегии присяжных заседателей кандидат Ф.И.О.8, а впоследствии старшина присяжных заседателей, сообщила о том, что ее муж был судим за угон автотранспортного средства (л. 26 протокола судебного заседания).

По этой причине стороной обвинения на стадии формирования коллегии присяжных заседателей был заявлен мотивированный отвод указанному кандидату по мотивам наличия у нее предубеждений, которые объективно препятствовали беспристрастному рассмотрению уголовного дела (л.41-42 протокола судебного заседания).

Вместе с тем, судом данный кандидат не был отведен, включен в основной состав коллегии, что впоследствии повлияло на принятие противоречивого вердикта об оправдании Крючкова Р.А. при доказанности события преступления и причастности подсудимого к его совершению.

Исключить данного кандидата из числа коллегии присяжных заседателей иным образом государственное обвинение было лишено возможности, поскольку судом предоставлено право только на один немотивированный отвод, которым сторона обвинения была вынуждена воспользоваться и исключить кандидата под №9 – Ф.И.О.9, муж которой обвинялся в совершении преступления, но был оправдан.

Указанные обстоятельства фактически лишили сторону обвинения реализовать свое право на формирование объективной коллегии присяжных заседателей, нарушив один из основных принципов уголовного судопроизводства – принцип состязательности сторон.

Адвокат Фурсин И.В., выступая со вступительным заявлением перед коллегией присяжных заседателей, допускал домыслы еще не исследованных доказательств, тем самым формировал у них необъективную картину произошедшего.

Так, во вступительном заявлении защитник довел до сведения присяжных заседателей следующее: «Подсудимый Крючков Р.А. обвиняется в том, что двое свидетелей обвинения Ф.И.О.22. и Ф.И.О.23 совместно с потерпевшим Ф.И.О.13 пришли к нему, чтобы разобраться. Разобраться, то есть избить. После того как они совершили свои действия» (л.57 протокола судебного заседания).

Несмотря на то, что председательствующий призывал присяжных заседателей не принимать во внимание высказывания стороны защиты, однако нарушения, допущенные защитником в судебном заседании, на присяжных заседателей оказали незаконное воздействие и сформировали неверное представление о фактических обстоятельствах совершенного преступления.

В нарушение требований ст. 235, ч.ч. 5 и 6 ст.335, ст. 243 и ст.258 УПК РФ стороной защиты неоднократно допускались высказывания о порочности уже исследованных доказательств.

Так, государственным обвинителем в присутствии присяжных заседателей исследованы видеозаписи с камер видеонаблюдения у магазина «Орбита», зафиксировавшие события 30 ноября 2019 года. Указанное доказательство признано судом допустимым. Заявленное стороной защиты ходатайство о недопустимости этого доказательства обоснованно отклонено, как и проведение компьютерной экспертизы по ней (л.209-211 протокола судебного заседания).

Вместе с тем, защитник Фурсин И.В. в присутствии коллегии присяжных заседателей допустил высказывание о порочности данной видеозаписи, а именно, обращаясь к свидетелю Ф.И.О.11, высказал следующее: «Вы просмотрели видеозапись, Вы обоснованно обратили внимание сторона на то, что эта запись ускоренная, обстоятельства, о которых Вы рассказывали – плевки, нецензурные жесты, это на ускоренном промежутке (л. 208 протокола судебного заседания). Более того, подсудимый Крючков Р.А., зная о запрете оценочных суждений в присутствии коллегии присяжных заседателей, намеренно в ходе допроса сообщил коллегии о том, что видеозапись не является оригиналом, а содержит признаки технического вмешательства, «ускорена» (л. 261 протокола судебного заседания). Указанными заявлениями защитник подсудимого Фурсин И.В., свидетель Ф.И.О.11 и подсудимый Крючков Р.А. поставили под сомнение одно из ключевых доказательств стороны обвинения.

Кроме того, свидетель Ф.И.О.11, являясь соседом и хорошим знакомым Крючкова Р.А., целенаправленно пытался вызвать перед коллегией присяжных заседателей негативную оценку к потерпевшему в части наличия у него огнестрельного оружия: «еще в 2009 году, когда мы вместе работали с Караневым, у него ружье было в собранном состоянии». Также сообщил коллегии о нахождении свидетеля со стороны обвинения Пен Ыл Нама в составе организованной преступной группировки (л. 219 протокола судебного заседания), что несомненно, повлияло как на формирование негативных личностных характеристик указанного свидетеля, так и картины конфликтной ситуации в целом.

Таким образом, автор представления полагает, что приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что хотя председательствующий и прерывал речь адвоката, его подзащитного и свидетеля, призывая присяжных заседателей не принимать во внимание высказывания стороны защиты, однако, из-за множества нарушений, допущенных подсудимым и его защитником, а также свидетелем Ф.И.О.11 в судебном заседании, их системности, на присяжных заседателей было оказано незаконное воздействие, которое повлияло на формирование их мнения, их беспристрастности и отразилось на содержании

ответов на поставленные перед ними вопросы при вынесении вердикта, который не может быть признан законным, объективным и беспристрастным.

В апелляционной жалобе (основной и дополнительной) представитель потерпевшего Ф.И.О.13 – адвокат Косяков С.А. просит оправдательный приговор в отношении Крючкова Р.А. признать незаконным и отменить, направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение в тот же суд иным составом суда, поскольку в ходе судебного разбирательства рядом свидетелей и стороной защиты сообщались сведения, не относящиеся к фактическим обстоятельствам дела, в результате чего у присяжных заседателей было сформировано предвзятое отношение к следствию и стороне обвинения, а принятые судом меры оказались недостаточными для предотвращения нарушений и устранения их последствий.

В обоснование своих доводов адвокат Косяков С.А. указывает, что при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции были нарушены требования ст.ст. 335, 292, 336 УПК РФ.

Из протокола судебного заседания видно, что в ходе судебного разбирательства, прений сторон защитником подсудимого – адвокатом Фурсиным И.В., а также при допросе и при произнесении последнего слова самим Крючковым Р.А. систематически допускались нарушения требований ст.ст. 334, 335 УПК РФ, а именно в присутствии присяжных заседателей затрагивались вопросы процессуального характера, в том числе, о недопустимости доказательств и нарушении уголовно-процессуального закона при их получении, при этом Крючков Р.А. и его защитник Фурсин И.В. неоднократно заявляли (намекали) о том, что доказательства в отношении Крючкова Р.А. на предварительном следствии были сфабрикованы (недостоверные). Такими основаниями автор жалобы полагает, что можно расценивать то, что во время допроса в присутствии присяжных заседателей защитник Фурсин И.В. в репликах и подсудимый Крючков Р.А. поясняли следующее:

-подсудимый Крючков Р.А.: «… Я старался съехать вниз, она продолжает оскорблять, ходит, возвращается и опять продолжает оскорблять. Здесь сильно ускоренная запись, такое впечатление, что это сделали специально.» (л. 261 протокола судебного заседания);

- реплика адвоката Фурсина И.В.: «Согласно биологической экспертизе, на месте, описанном подсудимым, как место избиения, где был изъят марлевый тампон, была обнаружена кровь группы В. Кровь подсудимого не исследовалась.» (л. 264 протокола судебного заседания).

К таким же нарушениям процедуры рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей, по мнению адвоката Косякова С.А., следует отнести и ответы свидетеля Ф.И.О.11 по результатам оглашения его показаний, данных на предварительном следствии (л. 228 протокола судебного заседания). Так, после оглашения протокола допроса Ф.И.О.11 последний пояснил, что не давал таких показаний.

Сообщенные стороной защиты, подсудимым Крючковым Р.А. и свидетелем Ф.И.О.11 присяжным заседателям сведения позволили поставить под сомнение допустимость представленных стороной обвинения доказательств и создать впечатление о наличии доказательств, которые в суде утаиваются от присяжных заседателей.

Немаловажным моментом, который однозначно повлиял на мнение присяжных заседателей, явилось поведение Крючкова Р.А., как в ходе допроса, так и при произнесении последнего слова. Основной уклон показаний Крючкова Р.А. сводился к тому, что он любит свою мать и очень переживал, чтобы ей не причинили вреда и именно поэтому он, якобы обороняя свою мать, не осознавая, что делает, совершил те действия, которые ему вменяются в вину, то есть нанес удар острием топора по голове потерпевшего Ф.И.О.13

Попытка Крючкова Р.А. вызвать к себе жалось и сострадание со стороны присяжных заседателей увенчалась успехом, и последние, вынося вердикт, уже рассматривали не фактические обстоятельства по делу, а сострадали Крючкову Р.А., который якобы находился в безвыходной ситуации и спасал свою мать от смерти, при этом абсолютно «позабыв», что

матери Крючкова Р.А. никто и ничем не угрожал, каких-либо действий, которые можно было бы расценить как посягательство на жизнь его матери, не предпринимал. Версия о явной угрозе для жизни матери никем, кроме Крючкова Р.А. не подтверждена, а его действия явились для всех присутствовавших на месте происшествия полной неожиданностью.

В связи с недопустимым поведением Крючкова Р.А. в ходе допроса и при произнесении последнего слова, а именно показными эмоциями, слезами при многочисленных упоминаниях об угрозе смерти матери, перерывами для принятия лекарства от болей в области сердца, судом обращено на это внимание присяжных заседателей: «… Также прошу вас, уважаемые присяжные заседатели, не принимать во внимание то, что вы выдели сегодня в судебном заседании – это эмоциональные высказывания, поведение подсудимого, его чувства к близкому человеку, что также не должно вызывать у вас ни чувств жалости, ни сожаления, тем более симпатии или антипатии к кому-либо из участников производства по делу. Эмоции для вас должны быть чуждыми и не должны помешать вам быть объективными и беспристрастными при вынесении вердикта…».

Однако, несмотря на обращение суда с просьбой не принимать во внимание данное поведение Крючкова Р.А., который явно «играл» на чувствах присяжных заседателей, вызывая жалость, сострадание, убеждая в том, что он находился в безвыходной ситуации и, если бы не его действия, то Ф.И.О.13 убил бы его мать, данные показания были услышаны и повлияли на присяжных заседателей, сформировав их негативное мнение о приехавших Пак, Пен и Каранаеве и жалость, сострадание к Крючкову Р.А.

Кроме того, большое влияние на формирование мнения присяжных заседателей оказано эмоциональными показаниями матери Крючкова Р.А., которая изначально является лицом, заинтересованным в судьбе своего сына, и соответственно ее показания не могут быть объективными. Об этом свидетельствуют существенные противоречия между ее показаниями, данными в ходе предварительного следствия и в ходе судебного заседания в присутствии присяжных заседателей. Ее показания, как и показания ее сына преследовали цель убедить присяжных заседателей в том, что приехавшие Ф.И.О.24, Ф.И.О.25 и Ф.И.О.26 имели своей целью избиение Крючкова Р.А., для чего специально подготовились к этому. Таким образом, мать Крючкова Р.А. преследовала вполне очевидные цели, а именно представить присяжным заседателям Ф.И.О.27, Ф.И.О.28 и Ф.И.О.13 в негативном свете, вызвать антипатию к ним, в то время как представить своего сына как жертву «беспредела», вынужденного защищаться от преступного посягательства со стороны приехавших, а также защищать ее и свидетелей – супругов Васильевых. Очевидно, что мать всячески пытается выгородить своего сына, в связи с чем ее показания нельзя считать соответствующими действительности, и если бы присяжные заседатели проанализировали эти показания в совокупности с ее показаниями, которые она давала в ходе предварительного следствия, а также показаниями всех допрошенных по делу свидетелей и очевидцев, в том числе, супругов Васильевых, то присяжные заседатели могли бы сделать вывод о том, что мать подсудимого Крючкова Р.А., давая такие показания, преследует лишь одну цель, чтобы сын избежал ответственности за совершенное им умышленное преступление. Однако, исходя из оправдательного вердикта присяжных заседателей, цель дачи таких показаний достигнута, и матери Крючкова Р.А. удалось вызвать у присяжных заседателей чувство жалости, сострадания и симпатии к своему сыну.

Игнорируя требование закона, согласно которому в присутствии присяжных заседателей исследуются только те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность которых устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями, адвокат Фурсин И.В. как во вступительном слове, при допросе свидетелей, так и вплоть до прений сторон допускал высказывания: «… Подсудимый Крючков Р.А. обвиняется в том, что двое свидетелей Ф.И.О.29 и Ф.И.О.30 вместе с потерпевшим Ф.И.О.13 пришли к нему, чтобы разобраться. Разобраться, то есть избить» (л.57 протокола судебного заседания).

По данному поводу судом стороне защиты было сделано замечание: «Сторона защиты, вынуждена Вас прервать, не надо допускать домыслы для чего, кто пришел, о чем упомянуто и не исследовано с участием присяжных заседателей». Тем не менее, еще до начала судебного следствия сторона защиты в лице адвоката Фурсина И.В. уже пыталась

навязать присяжным заседателям свое видение обстоятельств произошедшего конфликта, представив приехавших Ф.И.О.32, Ф.И.О.31 и Ф.И.О.13 в негативном свете, вызвать антипатию к потерпевшему и свидетелям Ф.И.О.33 и Ф.И.О.34.

Очередным моментом нарушения процедуры ведения суда с участием присяжных заседателей, который повлиял на их мнение, является речь в прениях адвоката Фурсина И.В., в которой он опять попытался исказить фактические обстоятельства, повлиять на мнение присяжных заседателей относительно значимых моментов, влияющих на правильную оценку произошедших событий (л.302 протокола судебного заседания).

Еще одним моментом, который мог повлиять на мнение присяжных заседателей, является видимо заранее обговоренный ответ свидетеля Ф.И.О.11 на вопрос адвоката Фурсина И.В.:

- Вопрос Фурсина свидетелю Ф.И.О.35: Вы сказали, что когда Вы подъехали, Вы еще увидели троих – Ф.И.О.36, Ф.И.О.37 и Ф.И.О.38, откуда Вы знаете Ф.И.О.39?

- Ответ: Он был в ОПГ Славы «камбалы» (л. 219 протокола судебного заседания).

ОПГ (организованная преступная группировка) Славы «Камбалы» (Ф.И.О.2) известна всем жителям города Корсакова, в связи с чем, само упоминание о том, что к Крючкову Р.А. приехали представители криминальных структур, уже само по себе характеризует Ф.И.О.40, Ф.И.О.41 и Ф.И.О.42 в лице присяжных заседателей, то есть затрагиваются запрещенные уголовно-процессуальным законом требования к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей, а именно в данном случае, запрет на исследование личности. В данном случае, присяжные заседатели, изначально испытывали негативные ассоциации к приехавшим, в то время как Крючков Р.А., неоднократно судимый за совершение дерзких преступлений против личности и чужого имущества, оставаясь в глазах присяжных заседателей простым рабочим человеком, не вызывающим антипатии, а наоборот, сострадание как к лицу, пострадавшему от ОПГ.

Данные председательствующим присяжным заседателям разъяснения о том, что они не должны принимать во внимание сообщенные подсудимым и его защитником сведения об обстоятельствах, не подлежащих исследованию с их участием, в данном случае не могут служить гарантией того, что эти сведения не оказали влияние на присяжных заседателей при вынесении ими вердикта.

В ходе отбора присяжных заседателей было установлено, что кандидат в присяжные заседатели №16 Ф.И.О.3 ранее была знакома с Крючковым Р.А., а именно, училась с ним в параллельном классе (л.29-30 протокола судебного заседания).

Несмотря на то, что данный кандидат в последующем был утвержден в составе присяжных заседателей в качестве запасного и непосредственно в вынесении вердикта не участвовал, тем не менее, на протяжении всего судебного следствия, данный запасной присяжный заседатель постоянно контактировал с основным составом присяжных заседателей, на момент перерывов находился в одной комнате с основным составом присяжных заседателей и, по мнению адвоката Косякова С.А., участвовал в обсуждении увиденного и услышанного в судебном заседании и мог повлиять на мнение основных присяжных заседателей в пользу подсудимого Крючкова Р.А., однако ввиду того, что потерпевший и его представители лишены возможности сами заявлять отвод кандидатам в присяжные заседатели, данный кандидат был допущен.

Указанные нарушения закона, допущенные подсудимым и его защитником в ходе судебного следствия при представлении присяжным заседателям доказательств и в прениях сторон, в данном случае, следует расценивать как существенные нарушения уголовно-процессуального закона, поскольку они повлияли на вынесение законного и обоснованного вердикта коллегии присяжных заседателей, который является обязательным при постановлении судом приговора, связи с чем приговор нельзя признать законным, а потому он подлежит отмене.

В апелляционной жалобе представитель потерпевшего Ф.И.О.13 – Каранаева М.В., не соглашаясь с приговором суда, считает его незаконным, а вердикт присяжных заседателей – необоснованным, незаконным и негуманным, поскольку материалы уголовного дела содержат неопровержимые доказательства того, что именно Крючков Р.А. ударил ее супруга по голове в тот момент, когда Крючкову Р.А. вообще ничего не угрожало.

В обоснование своих доводов автор жалобы указывает, что с момента произошедших событий и до настоящего времени Крючков Р.А. не принес ее супругу – потерпевшему Ф.И.О.13 и его семье извинений, хотя из материалов уголовного дела следует, что именно Ф.И.О.15 сделал ее супруга инвалидом, не способным на дальнейшую полноценную жизнь.

После получения тяжких телесных повреждений 02 декабря 2019 года ее супруг продолжительное время находился в коме в реанимационном отделении больницы, в последующем проходил долгий курс лечения и реабилитации, в настоящее время ему присвоена инвалидность 1 группы. Из-за произошедшего в семье сложилась нервозная обстановка, супруг стал вспыльчив, не сдержан, стали часто возникать ссоры, и она была вынуждена с детьми съехать с их квартиры. Страшный поступок Крючкова Р.А. разделил их жизнь на «до» и «после». Если бы не эта ужасная травма, то их совместная жизнь была бы прежней, когда супруг был веселым, отзывчивым, добрым и заботливым, вел полноценный образ жизни, хорошо зарабатывал, занимался воспитанием детей, был опорой и поддержкой.

В результате полученных супругом тяжких телесных повреждений, он продолжает испытывать физические страдания, сильные головные боли, онемение в конечностях, до настоящего времени правая нога и правая рука у него не работоспособны, в этой связи работать он не может, и единственным источником его существования является пенсия по инвалидности. От случившегося мама ее супруга, не выдержав таких переживаний, умерла.

Со слов супруга ей известно, что в ходе судебного заседания Крючков Р.А. оказывал моральное давление на присяжных заседателей, а именно, плакал, хватался за сердце, просил перерыв в судебном заседании, а также его защитники оказывали всяческое давление на присяжных в виде своих выводов и вопросов, не относящихся к делу, хотя судья и делала им замечание, но по всей видимости, им это удалось, раз присяжные вынесли оправдательный вердикт.

Просит приговор признать незаконным и отменить, а уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд иным составом суда.

Ознакомившись с апелляционным представлением государственного обвинителя Третьякова С.С., защитник оправданного Крючкова Р.А. – адвокат Фурсин И.В. подал письменные возражения, в которых утверждает о несостоятельности представления и просит его отклонить.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления и апелляционных жалоб, возражений адвоката Фурсина И.В. на апелляционное представление государственного обвинителя, судебная коллегия находит приговор законным и обоснованным, постановленным в соответствии с оправдательным вердиктом коллегии присяжных заседателей об оправдании Крючкова Р.А. в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Согласно ч. 1 ст. 389^{17} УПК РФ основаниями отмены судебного решения являются такие нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого судебного решения.

В соответствии с ч. 1 ст. 389^{25} УПК РФ оправдательный приговор, постановленный на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей, может быть отменен по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего или его законного представителя и (или) представителя лишь при наличии таких существенных нарушений

уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, потерпевшего или его законного представителя и (или) представителя на представление доказательств либо повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями вопросов или на содержание данных присяжными заседателями ответов.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 389^{25} УПК РФ оправдательный приговор, постановленный на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, подлежит отмене, если при неясном и противоречивом вердикте председательствующий не указал присяжным заседателям на неясность и противоречивость вердикта и не предложил им вернуться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный лист.

Вопреки доводам, изложенным в апелляционном представлении и апелляционных жалобах, в ходе судебного разбирательства нарушений указанных выше норм уголовно-процессуального закона, влекущих в соответствии со ст.ст. 389^{15}, 389^{25} УПК РФ отмену либо изменение приговора, судом не допущено.

Основанием для разбирательства дела судом с участием присяжных заседателей стало заявленное в ходе ознакомления с материалами уголовного дела ходатайство Крючкова Р.А. об указанной форме судопроизводства по делу.

Из материалов уголовного дела усматривается, что нарушений положений ст.327 УПК РФ при проведении подготовительной части судебного заседания не допущено.

Формирование коллегии присяжных заседателей, вопреки доводам апелляционного представления и апелляционной жалобы адвоката Косякова С.А., проведено в судебном заседании с соблюдением требований ст. 328 УПК РФ, в результате чего участники судебного разбирательства со стороны обвинения и со стороны защиты в полной мере реализовали свои права, предусмотренные данной нормой уголовно-процессуального закона.

На указанной стадии судебного заседания все кандидаты в присяжные заседатели, в том числе и вошедшие в состав коллегии кандидаты № 3 (Ф.И.О.8) и № 16 (Ф.И.О.3), на поставленные вопросы давали полные ответы, сообщали о себе все необходимые для участия в деле сведения.

Так, кандидат № 3 сообщил о том, что ее супруг ранее, еще до вступления с ней в брак, был судим, однако судимость уже погашена, а кандидат № 16 сообщила, что она училась с оправданным Крючковым Р.А. в школе в параллельных классах, однако ни в школе, ни после ее окончания каких-либо отношений они не поддерживали, и никаких достоверных данных, опровергающих последнее, стороной обвинения до сих пор не представлено.

С учетом того, что после сообщения указанных сведений кандидаты № 3 и № 16 заявили об отсутствии у них обстоятельств, которые могут повлиять на их объективность и беспристрастность при рассмотрении настоящего уголовного дела, не просили об их исключении из списков кандидатов в присяжные заседатели и самоотводов не заявили, у председательствующего не имелось юридических оснований для их исключения из списка кандидатов в состав коллегии присяжных заседателей для рассмотрения данного дела, исходя из требований пп. е.1 и е.2 ст. 7 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

В связи с этим отклонение председательствующим мотивированного отвода кандидату № 3 со ссылкой на то, что ее супруг еще до заключения брака был судим и судимости давно погашены, что в силу ч.6 ст.86 УК РФ запрещает судам принимать их во внимание в уголовном судопроизводстве, представляется правильным.

Сам по себе формальный факт известности кандидату в присяжные заседатели № 16 ныне оправданного Крючкова Р.А., что вполне объяснимо небольшим по численности количеством населения в Корсаковском районе, нельзя признать обстоятельством, влекущем запрет на его участие в коллегии присяжных, поскольку, очевидно, что в случае привлечения

к уголовной ответственности более менее публичного в таком районе человека становится невозможным, если следовать позиции авторов представления и жалоб, сформировать коллегию присяжных из местных жителей, которые о нем явно будут знать.

При этом на надуманность нынешних доводов стороны обвинения указывает то, что ее представители, включая адвоката Косякова А.С., в ходе формирования коллегии присяжных заседателей не заявляли мотивированных и немотивированных отводов данному кандидату, а также не делали заявлений о том, что образованная коллегия присяжных заседателей в целом может оказаться неспособной вынести объективный вердикт ввиду тенденциозности ее состава. Вопреки доводам адвоката Косякова С.А., каких-либо препятствий для заявления мотивированных отводов кому-либо из кандидатов в присяжные заседатели не имелось, уголовно-процессуальный закон запретов на реализацию потерпевшими и их представителями права заявить мотивированный отвод кандидату в присяжные заседатели не содержит.

Доводы автора апелляционного представления о том, что государственное обвинение было лишено возможности исключить кандидата в присяжные заседатели № 3 (Ф.И.О.8), поскольку председательствующим было предоставлено право только на один немотивированный отвод, не могут быть признаны обоснованными.

Из протокола судебного заседания следует, что стороне обвинения и стороне защиты была предоставлена возможность заявить немотивированные отводы, чем они и воспользовались. Право стороны заявить немотивированный отвод лишь одному кандидату в присяжные заседатели предусмотрено уголовно-процессуальным законом, реализация же этого права, то есть выбор конкретного кандидата в присяжные заседатели, зависит только от волеизъявления стороны, в этой связи заявление немотивированного отвода стороной обвинения кандидату № 9, а не какому-либо другому кандидату в присяжные заседатели, полностью соответствует процедуре формирования коллегии присяжных заседателей.

Относительно наличия оснований для применения положений ч.16 ст. 328 УПК РФ материалы уголовного дела сведений не содержат. Кроме того, ни одна из сторон, в том числе, государственный обвинитель, потерпевший и его представители, не ходатайствовали о предоставлении одного дополнительного немотивированного отвода.

При таких обстоятельствах включение в состав коллегии присяжных заседателей кандидатов № 3 и № 16 произведено в полном соответствии с требованиями закона, а доводы прокуроров и адвоката Косякова А.С. об обратном, и о том, что сторона обвинения была лишена возможности реализовать свое право на формирование объективной коллегии присяжных заседателей, являются несостоятельными.

Включение других кандидатов в состав коллегии присяжных заседателей в апелляционном представлении и апелляционных жалобах не оспаривается, при этом, как видно из протокола судебного заседания, никто из участников процесса по окончании отбора замечаний по процедуре формирования коллегии присяжных заседателей не внес.

Сведений о том, что в составе коллегии присяжных заседателей принимали участие лица, которые в силу закона не имели права исполнять обязанности присяжного заседателя, а также о том, что кандидаты в присяжные заседатели скрыли информацию, которая могла повлиять на принятие решения по делу и лишила стороны права на мотивированный и немотивированный отвод, в материалах дела не имеется.

По окончании формирования коллегии присяжных заседателей заявлений о ее тенденциозности, то есть возможной неспособности образованной коллегии присяжных заседателей вынести объективный вердикт вследствие особенностей рассматриваемого уголовного дела, от участников судопроизводства не поступило.

Согласно протоколу судебного заседания председательствующий разъяснил присяжным заседателям их права и обязанности, в том числе положения п. 4 ч. 2 ст. 333 УПК РФ о том, что они не вправе собирать сведения по уголовному делу вне судебного заседания, в напутственном слове председательствующий также дал соответствующие пояснения о том,

что ответы на вопросы должны быть даны присяжными заседателями лишь на основе доказательств, исследованных в судебном заседании, и они не должны принимать во внимание информацию об уголовном деле из иных источников.

Сведений о необъективности и небеспристрастности коллегии присяжных заседателей в материалах дела не содержится, и таковые стороной обвинения не представлены.

В этой связи судебная коллегия приходит к выводу, что настоящее уголовное дело рассмотрено законным составом суда.

Судебное следствие проведено на основе принципа состязательности, установленного ст. 15 УПК РФ, с учетом требований ст. 252 УПК РФ о пределах судебного разбирательства, главы 37 УПК РФ и положений ст. 335 УПК РФ об особенностях судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей, при этом судом первой инстанции были созданы необходимые условия, как для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных прав, так и по исключению какого-либо незаконного воздействия на присяжных заседателей.

В ходе судебного следствия с участием присяжных заседателей исследовались лишь те доказательства, которые касались вопросов, отнесенных, согласно статьям 334, 335 УПК РФ, к ведению коллегии присяжных заседателей, и были признаны допустимыми с точки зрения их соответствия требованиям закона.

Данных об исследовании судом с участием присяжных заседателей недопустимых доказательств, об ограничении участников разбирательства в праве на представление подлежащих исследованию с участием коллегии присяжных заседателей допустимых доказательств, материалы дела не содержат.

Вопреки доводам авторов апелляционных представления и жалоб со стороны оправданного Крючкова Р.А. и его защитников в ходе судебного разбирательства грубых нарушений закона, повлекших незаконное воздействие на присяжных заседателей, не допускалось.

Предложения автора апелляционного представления - государственного обвинителя Третьякова С.С., участвующей в апелляции прокурора Ким К.Ю., потерпевшего Ф.И.О.13 и адвоката Косякова С.А. расценить в качестве незаконного воздействия на присяжных заседателей интерпретацию ныне оправданным Крючковым Р.А. обстоятельств происшедшего с его участием события и высказанные его защитниками, включая адвоката Фурсина И.В., заявления в поддержку позиции своего подзащитного, не основаны на нормах действующего Российского законодательства, позволяющие лицу, привлеченному к уголовной ответственности, без каких-либо ограничений не только по своему описывать инкриминированное ему событие, но и оспаривать выдвинутое против него обвинение, в чем ему обязаны помогать защитники.

Когда как в силу ч.2 ст.14 УПК РФ бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения, которая, в данном случае, и должна была представить коллегии присяжных заседателей свои доказательства в противовес позиции защиты, чтобы убедить их в обоснованности своей версии предложенного для исследования им события. При том, что мотивы, по которым присяжные заседатели оценивали полученную от обеих сторон информацию, находятся вне компетенции проверяющих приговор судебных органов.

Согласно протоколу судебного заседания, председательствующий в необходимых случаях останавливал участников судебного разбирательства, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, иных лиц, допрашиваемых в судебном заседании, в тех случаях, когда ими затрагивались обстоятельства, не подлежащие исследованию с участием присяжных заседателей в силу статьи 334 УПК РФ или не относящиеся к существу рассматриваемого уголовного дела. Председательствующий также давал разъяснения присяжным заседателям о том, что снятые и отведенные вопросы не должны учитываться при вынесении вердикта.

Председательствующий своевременно реагировал на выяснения у свидетеля Ф.И.О.11 обстоятельств, не подлежащих исследованию в присутствии присяжных заседателей, в том числе и по характеризующим личности оправданного Крючкова Р.А. и потерпевшего Ф.И.О.13 данным, а также относительно личности свидетеля Ф.И.О.43.

Данных об ограничении стороны обвинения в возможности оспорить выдвинутые стороной защиты доводы и доказательства, материалы уголовного дела не содержат. Стороне обвинения была предоставлена возможность представить доказательства в необходимом ей объеме и дать в прениях свою оценку исследованным доказательствам, а также акцентировать внимание коллегии присяжных заседателей на тех или иных доказательствах.

Судебное следствие было окончено при отсутствии возражений участников процесса.

Прения сторон были проведены в соответствии со ст.ст. 292, 336 УПК РФ в пределах вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями.

Доводы апелляционного представления и апелляционных жалоб об оказании незаконного воздействия на присяжных заседателей выступлением участников судебного разбирательства со стороны защиты со вступительными заявлениями, в прениях, при допросе Крючкова Р.А. и произнесении им последнего слова, а также при допросах свидетелей Ф.И.О.11 и матери оправданного – Ф.И.О.17, являются несостоятельными.

При выступлении в прениях сторонами приводились содержание и анализ исследованных в судебном заседании доказательств, их достоверность оценивалась как государственным обвинителем, потерпевшим, его представителями, так и защитниками с подсудимым, что свидетельствует о соблюдении в ходе рассмотрения уголовного дела принципов уголовного судопроизводства, изложенных в статье 15 УПК РФ, об осуществлении уголовного судопроизводства на основе состязательности сторон и о равноправии перед судом стороны обвинения и защиты.

Приводимые в обоснование позиций участников уголовного судопроизводства, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты доводы, которыми оспаривалась достоверность и достаточность тех или иных доказательств, не могут расцениваться как незаконное воздействие на присяжных заседателей, поскольку именно представление присяжным заседателям доказательств и их анализ на предмет достоверности, достаточности и является назначением судебного разбирательства в условиях состязательности сторон.

Несогласие стороны защиты с предъявленным Крючкову Р.А. обвинением и оценкой доказательств, изложенной стороной обвинения, как и высказывания о недостоверности отдельных доказательств стороны обвинения, не могут расцениваться как оказание на присяжных заседателей незаконного воздействия, повлиявшего на ответы по поставленным перед ними вопросам.

В случае если стороны, выступая в ходе судебного разбирательства, в том числе, в прениях, со вступительными заявлениями допускали высказывания, делали умозаключения, не относящиеся к фактическим обстоятельствам, председательствующий делал замечания, обращался к присяжным заседателям с просьбой не принимать соответствующие высказывания во внимание.

Напутственное слово председательствующего судьи соответствует положениям статьи 340 УПК РФ.

Поскольку председательствующий не позволял сторонам доводить до присяжных информацию, не подлежащую исследованию с их участием, и своевременно пресекал такие высказывания участников процесса, не имеющие отношения к существу дела, при этом разъяснял присяжным заседателям положения закона, в соответствии с которыми они не должны были принимать во внимание данные, установление которых не входит в их компетенцию, то не имеется оснований утверждать, что эта информация повлияла или могла повлиять на вынесение присяжными заседателями законного и обоснованного вердикта, и

что при вынесении вердикта присяжные заседатели не были свободны в оценке представленных им доказательств и находились под влиянием незаконно оказанного на них давления со стороны защиты.

Вопросный лист сформулирован в соответствии с положениями статей 338, 339 УПК РФ. Доводы государственного обвинителя о том, что не все вопросы к присяжным заседателям были правильно сформулированы судом, являются несостоятельными. Исходя из содержания вопросного листа и ответов на них присяжных заседателей, все вопросы поставлены четко, и ответы присяжных заседателей о виновности также носят законный характер.

Вердикт коллегии присяжных заседателей является ясным и противоречий не содержит.

Ссылки государственного обвинителя на элементы субъективной стороны состава преступления, которые, по его мнению, должны были учитывать присяжные при вынесении вердикта, являются несостоятельными, поскольку присяжными заседателями устанавливаются лишь фактические обстоятельства уголовного дела, при этом присяжные заседатели не обязаны учитывать возможную юридическую оценку действий, которые они признали доказанными. Исходя из вердикта, эти обстоятельства ими были установлены.

Вопреки доводам апелляционного представления, при ответе на 3-й вопрос присяжные заседатели не обязаны указывать, по каким причинам они признали лицо невиновным.

Данных и о том, что на объективность коллегии присяжных заседателей повлияли ответ свидетеля Ф.И.О.11 на вопрос адвоката Фурсина И.В. относительно нахождения свидетеля Ф.И.О.44 в составе преступной группировки, показания свидетеля Ф.И.О.17 и оправданного Крючкова Р.А. о том, что потерпевший Ф.И.О.13, Ф.И.О.45 и Ф.И.О.46. приехали к Крючкову Р.А., чтобы разобраться с ним, то есть избить, а также высказывания последнего о любви к своей матери Ф.И.О.17, за которую он очень переживал и боялся, чтобы ей не причинили никакого вреда, не имеется. Ссылка стороны обвинения, расценивающей указанные показания свидетелей и оправданного, как способные повлиять на присяжных заседателей, вызвав у тех чувство антипатии к потерпевшему Ф.И.О.13, свидетелям Ф.И.О.47 и Ф.И.О.48 а к Крючкову Р.А. – чувство сострадания и жалости, голословны и основаны на субъективном предположении авторов представления и жалоб представителей потерпевшего, не указавших какого-либо обоснования данных доводов.

Кроме того, на неоднократные вопросы председательствующего судьи никем из присяжных заседателей каких-либо заявлений о незаконном воздействии на них сделано не было.

Доводы апелляционного представления и апелляционной жалобы адвоката Косякова С.А. о незаконном воздействии на присяжных заседателей со стороны защиты, выразившегося, по их мнению, в рассуждениях Крючкова Р.А. и его защитника Фурсина И.В. относительно видеозаписи с камер видеонаблюдения у магазина «Орбита», зафиксировавших события 30 ноября 2019 года, а именно о том, что видеозапись ускорена, являются несостоятельными, поскольку данными высказываниями сторона защиты не ставила под сомнение допустимость данного доказательства, а выражала свою позицию об информативности видеозаписи, особенностях ее качества, то есть оценивала это доказательство с точки зрения достоверности.

Более того, вопреки утверждению стороны обвинения о том, что данная видеозапись является ключевым доказательством по делу, отраженные в ней обстоятельства не содержатся в выдвинутом против Крючкова Р.А. обвинении, и они не были предметом оценки коллегии присяжных заседателей.

Доводы адвоката Косякова С.А. о том, что стороной защиты в присутствии присяжных заседателей заявлялось о том, что доказательства стороны обвинения были сфабрикованы, то есть являются недостоверными, основаны на ошибочном представлении

автора жалобы об особенностях проведения судебного следствия судом с участием присяжных заседателей, поскольку делая такие заявления, сторона защиты не вышла за рамки осуществляемых ею полномочий, а реализовывала свое право на оспаривание достоверности представленных стороной обвинения доказательств, что полностью соотносится с требованиями уголовно-процессуального закона об особенностях судебного следствия с участием присяжных заседателей, поскольку разрешение вопроса о достоверности доказательств относится к исключительной компетенции коллегии присяжных заседателей.

В апелляционной жалобе адвоката Косякова С.А. указано, что адвокатом Фурсиным И.В. в прениях допущены высказывания об иных обстоятельствах происшедшего, то есть о невиновности Крючкова Р.А. в инкриминируемом ему преступлении, а также сообщено о том, что с места избиения был изъят марлевый тампон, на котором была обнаружена кровь группы В, кровь подсудимого не исследовалась. Вместе с тем, как следует из протокола судебного заседания, защитник Фурсин И.В. в прениях оценивал доказательства, представленные государственным обвинителем, с точки зрения достоверности позиции стороны обвинения о том, что преступление в отношении Ф.И.О.13 совершил Крючков Р.А. именно при указанных в предъявленном ему обвинении обстоятельствах. Ставить под сомнение достоверность доказательств, в том числе показаний допрошенных в суде свидетелей, является правом сторон, которые в прениях перед присяжными заседателями дают свою оценку исследованным в суде доказательствам, пытаясь убедить присяжных заседателей в виновности или невиновности подсудимого.

Доводы представителя потерпевшего Ф.И.О.13 – Ф.И.О.14 относительно того, что ее супруг после причиненных ему Крючковым Р.А. телесных повреждений испытывает постоянные боли и утратил способность жить полноценной жизнью, не являются предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции при проверке законности приговора, постановленного с участием коллегии присяжных заседателей.

Принимая во внимание вышеизложенное, доводы апелляционного представления и апелляционных жалоб представителей потерпевшего о необъективности коллегии присяжных заседателей, якобы поддавшихся влиянию на них стороны защиты, не могут быть признаны обоснованными. В представлении и жалобах не содержится убедительного обоснования того, что обозначенные высказывания стороны защиты могли повлиять на объективность коллегии присяжных заседателей или иным образом способствовать постановлению присяжными заседателями незаконного вердикта.

Невиновность Крючкова Р.А. в совершении инкриминируемого ему преступления установлена вердиктом присяжных заседателей, правильность которого в соответствии с ч. 4 ст. 347 УПК РФ ставить под сомнение запрещается.

Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2013 года № 2003-О рассмотрение дела с участием присяжных заседателей предполагает такое разграничение функций между профессиональным судьей и коллегией присяжных, при котором разрешение вопросов факта (о доказанности деяния, совершения его подсудимым, виновности подсудимого в его совершении) относится к компетенции присяжных заседателей. При этом особенности их вердикта, который представляет собой лаконичные ответы на поставленные вопросы, содержащие лишь выводы коллегии присяжных без приведения доводов, подтверждающих их позицию, исключают возможность его проверки по фактическим основаниям и, как следствие, возможность отмены или изменения вынесенного на основе такого вердикта приговора ввиду несоответствия изложенных в приговоре выводов фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Решение суда вынесено на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей, который в соответствии с ч. 1 ст. 348 УПК РФ обязателен для председательствующего и влечет за собой постановление оправдательного приговора. В силу ст. 17 УПК РФ присяжные заседатели оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности представленных материалов, руководствуясь при этом законом и совестью. Вердикт коллегии присяжных заседателей основан на доказательствах, непосредственно исследованных в судебном заседании и признанных судом

соответствующими установленным УПК РФ критериям относимости и допустимости. При этом в силу действующего уголовно-процессуального законодательства присяжные заседатели не обязаны мотивировать свое решение, содержащееся в вердикте, и вправе признать недоказанными как все обстоятельства, изложенные в поставленных перед ними вопросах, так и некоторые из них.

Исходя из положений уголовно-процессуального закона, оспаривание фактических обстоятельств дела, установленных вердиктом присяжных, не допускается. Таким образом, нарушений уголовно-процессуального закона, которые могли бы послужить основанием для отмены оправдательного приговора, постановленного на основании вердикта присяжных заседателей, по делу не имеется.

Судом с участием присяжных заседателей исследовались только те вопросы, которые входят в их компетенцию в соответствии с положениями УПК РФ. Содержание вердикта не свидетельствует о его неясности, противоречивости и не позволяет сделать вывод о его вынесении присяжными заседателями в силу каких-либо воздействий или предубеждений.

Таким образом, судом в соответствии с оправдательным вердиктом постановлен законный и обоснованный оправдательный приговор в отношении Крючкова Р.А., оснований для отмены которого по доводам апелляционного представления государственного обвинителя Третьякова С.С., апелляционных жалоб представителя потерпевшего Ф.И.О.13 - Каранаевой М.В. и адвоката Косякова С.А., не имеется.

Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, влекущих отмену приговора, на которые указывают авторы апелляционного представления и апелляционных жалоб, не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389^{20}, 389^{28}, 389^{33} УПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

приговор Корсаковского городского суда Сахалинской области от 15 октября 2021 года в отношении Крючкова Руслана Александровича оставить без изменения, а апелляционное представление государственного обвинителя Третьякова С.С., апелляционные жалобы представителей потерпевшего Ф.И.О.13 - Каранаевой М.В. и адвоката Косякова С.А. – без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в предусмотренном главой 47^{1} УПК РФ порядке через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу в судебную коллегию по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции в г.Владивостоке, где в соответствии со ст.401^{8} УПК РФ разрешаются вопросы, связанные с назначением судебного заседания суда кассационной инстанции, об участии в котором оправданный вправе ходатайствовать.

Председательствующий судья: Алексеенко С.И.

Судьи Исаев М.Н.

Грибановский А.В.

«ВЕРНО»:

Судья Сахалинского областного суда: Алексеенко С.И.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».